龙华观湖观城一期城市更新单元项目“12·16”一般坍塌事故调查报告

2023年12月16日9时15分许，观湖街道观城一期城市更新单元项目03地块工地发生一起墙体坍塌事故，造成1人死亡和1人受伤，直接经济损失约213.6万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市龙华区生产安全事故调查处理工作规范（2022年修订版）》（深龙华安办〔2022〕32号）的规定，龙华区人民政府成立了由区安委办牵头，从区城市更新和土地整备局、区城管和综合执法局、区群团工作部（总工会）、市公安局龙华分局、观湖街道办事处等部门抽调人员组成的事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察院派人介入，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，龙华观湖观城一期城市更新单元项目“12·16”一般坍塌事故是一起因施工质量不合格、工地安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

1. 建设单位：深圳市嘉创投资有限公司（以下简称“深圳嘉创公司”），统一社会信用代码：91440300MA5ETDNB90；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：杨雪梅；成立日期：2017年10月27日；注册资本：500,000万元；住所：深圳市龙华区观湖街道观城社区河西环观中路50-1号101；持有房地产开发企业二级资质。

2. 施工单位：辽宁宸安建设工程有限公司（以下简称“辽宁宸安公司”），统一社会信用代码：91210103594129994M；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：李娜；成立日期：2012年06月13日；注册资本：11,010万元；住所：辽宁省沈阳市康平县辽宁军王港创新产业园112号3-11；持有建筑工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包叁级等资质证书及安全生产许可证。

3. 劳务分包单位：广州合信建筑劳务有限公司（以下简称“广州合信公司”），统一社会信用代码：91440101MA9Y8BU41Q；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：韩旭；成立日期：2021年12月13日；注册资本：1,000万元；住所：广州市黄埔区水西路28号1609房；持有施工劳务不分等级资质证书及安全生产许可证。

（二）事故相关人员基本情况

1. 张望松，死者，男，54岁，河南上蔡人，身份证号码：

41282519691022XXXX，广州合信公司杂工。根据死亡证明（推断）书（D442023385853），其死亡原因为“意外”，经鉴定，其死亡原因“符合外界钝性暴力致全身多器官、组织损伤（尤其颅脑、胸腹部损伤）伴继发性多器官化脓性感染引发创伤、失血、感染性休克及全身多器官功能衰竭死亡”。

2. 张修路，伤者，男，57岁，河南上蔡人，身份证号码：41282519661217XXXX，广州合信公司杂工，目前已出院休养，经鉴定其伤情为“轻伤一级”。

3. 杨雪梅，女，44岁，广东深圳人，身份证号码：51110219790208XXXX，深圳嘉创公司法定代表人、主要负责人。

4. 雷勤书，男，39岁，海南三亚人，身份证号码：42230219840410XXXX，深圳嘉创公司项目负责人。

5. 刘劲峰，男，46岁，湖北武汉人，身份证号码：42012219771013XXXX，广州合信公司项目负责人。

6. 余智，男，35岁，重庆人，身份证号码：50022419880625XXXX，广州合信公司班组长。

7. 杨龙，男，33岁，河南永城人，身份证号码：41148119900823XXXX，事发工地保安员。

8. 李娜，女，31岁，辽宁沈阳人，身份证号码：15042519921203XXXX，辽宁宸安公司法定代表人。

9. 李红星，男，43岁，河北唐山人，身份证号码：13022419800709XXXX，辽宁宸安公司项目负责人。

（三）涉事工程概况

事发工程名为“龙华区观湖街道观城一期城市更新单元项目”（以下简称“涉事工程”），工程占地面积约 2.9 万平方米，包含 01、02、03、04、06 地块及 07 地块（部分），事发位置位于 03 地块西北侧基坑底部墙体处。

本次涉事工地现场如图 1 所示，事发位置情况如图 2 所示。

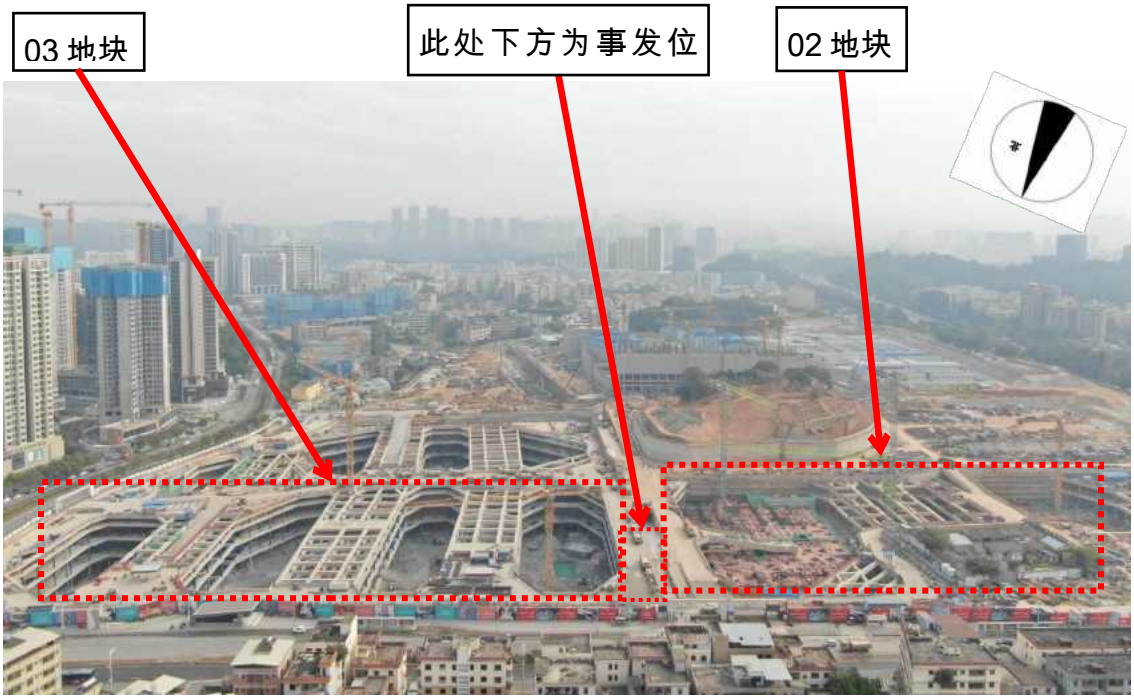


图 1：事发工地全景航拍图

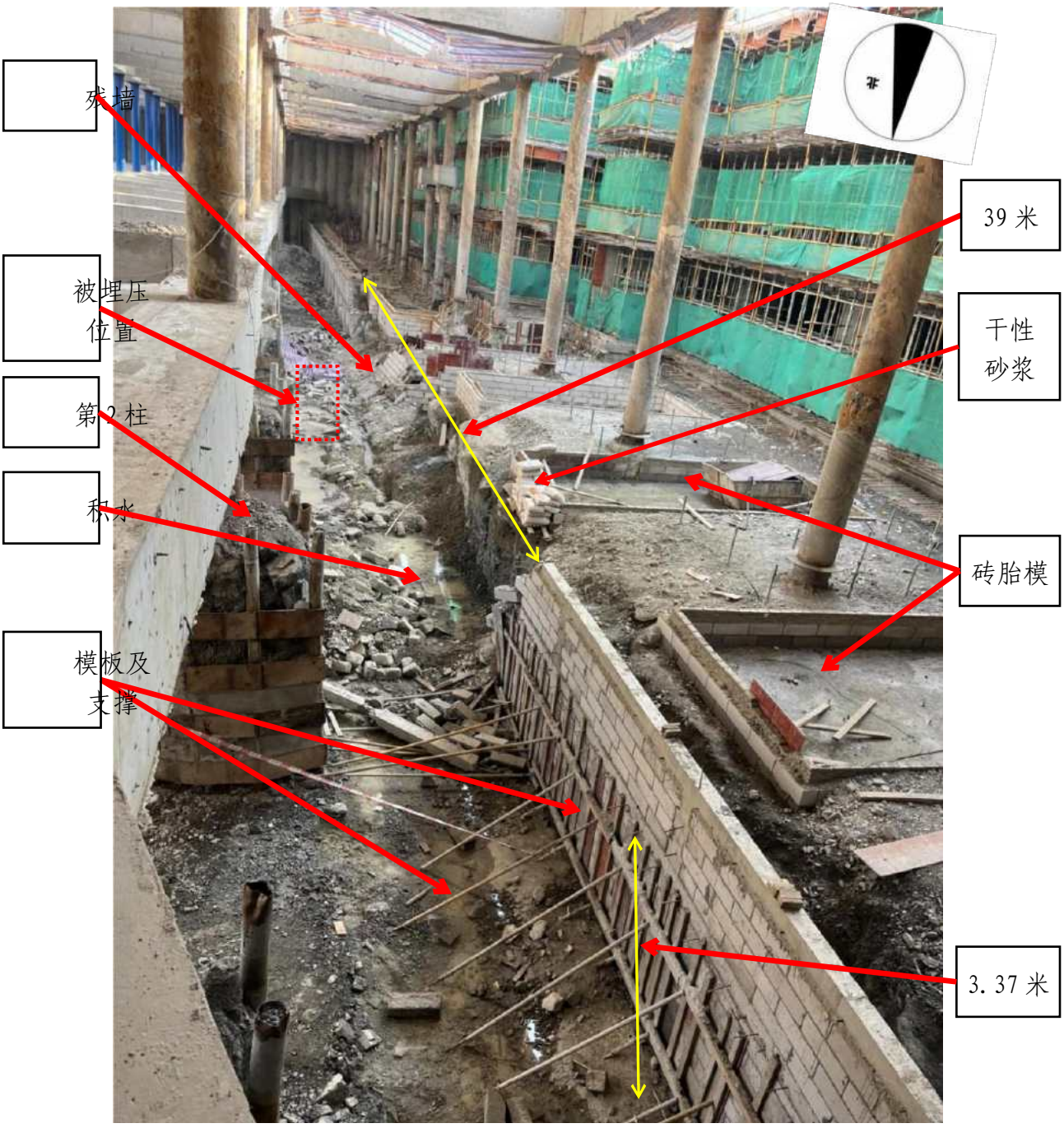


图2 事发位置情况

深圳嘉创公司于2023年3月20日取得了涉事工程实施主体确认书；于10月24日取得了涉事工程03地块《建设用地规划许可证》；于11月29日与区城市更新和土地整备局签订《土地使用权出让合同书》；于12月28日（事发后）取得涉事工

程03地块《建设工程规划许可证》。

2023年4月3日，建设单位深圳嘉创公司与辽宁宸安公司签订《观城项目03地块临时砌筑工程协议书》，将03地块砖胎膜工程（含砖胎膜、垫层封闭、水沟砌筑、30cm清土及回填）发包给辽宁宸安公司，并签订了安全管理协议书，明确了各自安全职责。

2023年5月2日，辽宁宸安公司上报了03地块西侧A撑下方基坑存在高低差需砌筑砖墙并附施工技术方案，深圳嘉创公司签署了按此方案实施的意见。6月底，该处砖墙砌筑完成约80%。

2023年7月，涉事工程因相关建设手续不全，被观湖街道办事处立案调查并要求停工。同月，辽宁宸安公司退出施工现场，后涉事工程一直处于停工状态。

2023年11月30日，深圳嘉创公司与广州合信公司签订《关于03地块停工期间场地清理委托书》，委托广州合信公司进行03地块施工场地的清理、抽排水等工作。2023年12月，广州合信公司开始安排人员对03地块场地开展清理、抽排水作业。

（四）涉事工程施工现场安全管理情况

1. 建设单位深圳嘉创公司未取得建设工程规划许可即开工建设；未委托具有相应资质的工程监理单位进行涉事工程监理；对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位。

2. 涉事砖墙施工单位辽宁宸安公司安排了3名管理人员负责，制定了涉事砖墙施工技术方案，但其管理存在以下问题：未严

格落实工程质量安全管理，未落实施工现场降排水措施，所施工的涉事砖墙质量不合格。

3. 劳务发包单位广州合信公司派驻了1名管理人员到涉事工地，编制了简单的安全管理制度和安全操作规程，对现场作业人员进行了三级安全教育及安全技术交底。

（五）政府相关部门的履职情况

区城市更新和土地整备局发现涉事工程存在未批先建行为后于2023年3月8日发函告知区住房和建设局、区规划土地监察局、观湖街道办事处，并于6月13日、12月4日约谈了深圳嘉创公司。

观湖街道办事处于2023年5月12日对深圳嘉创公司未批先建行为进行立案查处，6月8日作出限期补办建设工程规划许可证并予以352754.61元罚款的行政处罚；8月2日，对深圳嘉创公司非法占用土地的行为进行立案查处，8月22日作出责令深圳嘉创公司退还非法占用土地的行政处罚决定。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2023年12月16日上午，广州合信公司驻涉事工程班组长余智安排张修路与张望松两名工人在事发位置进行材料清理工作，9时15分许，张修路与张望松两人作业西侧的一道砖墙（即涉事砖墙）发生坍塌，墙体碎块将两人砸压受伤。

（二）事故的应急救援及评估意见

事故发生后，班组长余智和保安员杨龙听到坍塌声音立即赶